

0000005-81.2014.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 15675/2013 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1575/2013 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VIVIAN TEREZINHA BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Fernandes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000005-81.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000005-81.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 15675/2013 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1575/2013 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VIVIAN TEREZINHA BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Fernandes Queiroga

Vistos.

A ré Vivian Terezinha Barbosa, já qualificada nos autos, foi condenada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343, e artigo 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A pena foi reformada em sede de recurso de apelação, estabelecendo o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a reprimenda de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de multa.

Com o trânsito em julgado, fora expedido mandado de prisão.

Na data de 20 de setembro de 2022 foi juntado pela Z. Serventia certidão de óbito, informando que Vivian falecera na data de 31 de junho de 2016, no município de São Paulo - SP.

O Ministério Público requereu a extinção da sua punibilidade.

Diante do exposto, em função do óbito da ré, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VIVIAN TEREZINHA BARBOSA, CPF 328.007.328-65, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Para os fins previstos nos artigos 524 e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria, e artigos 50 e 50-A, da Lei nº 11.343/06, alterada pela Lei nº 12.961/2014, determino a destruição de todas as drogas apreendidas, inclusive de eventuais amostras reservadas para eventual contraprova, em virtude do trânsito em julgado da sentença.

Cumpra-se o já determinado na r. Sentença proferida quanto ao valor e ao veículo apreendidos. Oficie-se à D. Autoridade Policial para que o automóvel de fls. 48/49 seja encaminhado a leilão.

Oficie-se ao Banco do Brasil para que o valor cujo perdimento foi decretado a fls. 268 seja transferido, integralmente, com a devida correção, ao FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas.

Oportunamente, com as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P. R. I. C..

São Paulo, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA